

1501534-45.2020.8.26.0634

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... de arma, quando da prática do crime de roubo, configura, sim, grave ameaça, razão pela qual a caracterização do crime de roubo torna-se indubitável. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

2ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe-SP - cep 12120-013

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501534-45.2020.8.26.0634 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501534-45.2020.8.26.0634

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Ofício, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2075577-80.2020.130411 - DEL.POL.TREMEMBE, 6985798 -

DEL.POL.TREMEMBE, 30/20/411 - DEL.POL.TREMEMBE, 2075577 - DEL.POL.TREMEMBE, 30/2020 - DEL.POL.TREMEMBE, 59/2020 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Vistos.

LUCAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, visto que, no dia 07/01/2020, na Avenida da Saudade, nº 241, Jardim Bom Jesus, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça, uma bolsa contendo telefone celular, cartões de crédito e documentos pessoais pertencentes a Patrícia Grazielle da Silva Fernandes. Recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 94/96). Regularmente citado (fl. 140), o réu apresentou defesa prévia (fls. 156/157). Mantida a prisão preventiva (fl. 160).

Em audiência de instrução e julgamento foi ouvida a testemunha comum (fls. 207/208), bem como a vítima e interrogado o réu (fls. 224/225).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação e teceu

comentários em relação à dosimetria da pena, bem como ao regime inicial de cumprimento.

Por sua vez, a Defesa, em memoriais, requereu a absolvição do réu por não existir provas concretas da autoria.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fl. 06), pelos relatórios de investigação (fls. 07/11), bem como pelas demais provas produzidas em juízo.

Igualmente certa a autoria por parte do acusado, senão vejamos:

A testemunha Diego Fernando Santos Pereira, investigador de polícia, disse que o réu foi preso em flagrante na cidade de Taubaté, pelo crime de roubo. Informou que estavam investigando pois havia uma onda de crimes de roubo sendo cometidos em Tremembé e Taubaté. Esclareceu que a maioria dos boletins de ocorrência relatavam a mesma situação de dois homens em uma moto preta, sendo que a garupa praticava a ação de roubar. Informou que dez vítimas o reconheceram como sendo o autor dos roubos. Explicou que na primeira quinzena de janeiro, pelos boletins de ocorrência das vítimas, o réu praticava os roubos com um comparsa e arma de fogo; já na segunda quinzena de janeiro, o réu atuou sozinho e utilizando-se de uma faca. Afirmou que o reconhecimento do réu pela vítima foi feito através de fotografia, sendo certo que foram apresentadas outras fotografias de pessoas semelhantes. Disse que a motocicleta usada pelo réu para praticar os roubos estava com a numeração da placa adulterada, bem como que a mesma pertence ao réu.

A vítima Patrícia Grazielle da Silva Fernandes, disse que estava indo embora com o filho e, quando foram atravessar a avenida, vieram dois indivíduos em uma moto, sendo que o que estava pilotando usava um capacete fechado e o que estava na garupa usava um capacete aberto. Narrou que o que estava na garupa, ora o réu, desceu da moto e puxou sua bolsa. Informou que tentou resistir um pouco, mas, por estar com seu filho, ficou com medo, soltou a bolsa e deixou que os indivíduos fossem embora. Relatou que não viu nenhuma arma, mas teve medo porque acredita que o réu tenha simulado que estaria com uma arma. Esclareceu que reconheceu o réu através de fotografia apresentada pelo delegado, pois, por estar com o capacete aberto na hora do ocorrido, conseguiu ver seu rosto perfeitamente. Feito o reconhecimento em audiência, a vítima, em um primeiro momento disse não ter certeza sobre indivíduo apresentado, porém, após aproximar-se da câmara o réu, ela afirmou reconhecer o acusado.

Interrogado, o réu Lucas dos Santos, negou os fatos narrados na denúncia. Disse que nunca praticou crime em Tremembé e que não conhece a vítima Patrícia. Afirmou que a motocicleta é de sua propriedade. Reconheceu os demais roubos feitos em Taubaté. Informou que nunca foi processado por outro crime. Esclareceu que na época dos fatos trabalhava de motoboy. Disse que não é usuário de drogas. Explicou que costumava emprestar sua moto para colegas do trabalho, motivo pelo qual, apesar da motocicleta ser de sua propriedade, não era ele quem a possuía no dias dos fatos. Pois bem.

Como visto, a vítima foi coesa ao apresentar sua versão, no sentido de que o réu realizou a abordagem em via pública, oportunidade em que ele, simulando portar uma arma de fogo, no intuito de intimidar a vítima, roubou sua bolsa e empreendeu fuga. Sendo, ainda, a mesma estratégia empregada para abordar as demais vítimas, que relataram versão semelhante, conforme dito pelo investigador de polícia.

A vítima, ademais, reconheceu o réu tanto em solo policial (fotograficamente - fl. 6), quanto em juízo (fls. 224/225), afirmando que foi possível visualizar o rosto do acusado, pois, no momento da abordagem estava com o capacete levantado.

No que tange à presença de grave ameaça a vítima, verifico que é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de que a simulação de porte de arma, quando da prática do crime de roubo, configura, sim, grave ameaça, razão pela qual a caracterização do crime de roubo torna-se indubitável. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO

CPP. GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. OSTENTAÇÃO. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...]  
4. Ameaça nada mais é do que a intimidação de outrem, que, na hipótese do crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada. 5. 5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, de relatoria do Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), com relator para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe6/4/2011, assentou o entendimento de que, para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização por outros meios de prova, na espécie, a palavra da vítima e dos próprios réus. 6. Recurso especial não provido e deferido o pedido de execução provisória feito pelo Ministério Público Federal." (REsp 1.294.312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016);

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO QUALIFICADO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. SIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 5. É pacífico o entendimento deste Tribunal de que a simulação do emprego de arma de fogo configura grave ameaça, elementar do crime de roubo, porém não caracteriza a causa de aumento de pena pelo uso de arma. 6. Havendo as instâncias ordinárias utilizado a simulação da arma de fogo para qualificar o roubo, caracteriza-se o constrangimento ilegal. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a majorante do uso de arma, fixando a pena dos pacientes em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto." (HC 229.221/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FÁRIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

Salienta-se que o depoimento do investigador de polícia também confirma os fatos narrados na exordial acusatória, na medida em que acrescenta que o mesmo indivíduo foi identificado como autor de diversos delitos semelhantes, mediante emprego do mesmo modus operandi, utilizando-se da mesma motocicleta.

Convém frisar, nesta oportunidade: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, anormal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta da suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286).

Por fim, no que tange ao aumento de pena decorrente do concurso de pessoas, reconheço que as provas colacionadas aos autos são suficientes para demonstração desta, nada obstante os demais indivíduos responsáveis pela prática delituosa não tenham sido identificados. Nesta senda, o Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DISPENSABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO(S) CORRÉU(S). DESNECESSIDADE. COAUTOR INIMPUTÁVEL. IRRELEVÂNCIA PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) COM BASE TÃO SOMENTE NO NÚMERO DE MAJORANTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 3. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do(s) corréu(s), sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que tanto as vítimas como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que haviam outros integrantes na prática delitiva..."

(STJ-HC: 197501 SP 2011/0032527-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 10/05/2011, T6-SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2011).

Vê-se, pois, que as provas colacionadas aos autos são suficientes, ainda porque, o acusado, apesar de negar os fatos, assumir a prática de roubos em outra comarca e assumir a propriedade da motocicleta usada para a prática do roubo, não apresentou provas que justificassem sua moto estar com outro colega de serviço naquele dia ou um motivo que se alinhasse à sua versão dos fatos apresentada em juízo.

Dessa forma, insista-se, inevitável, a condenação na forma requerida pelo Ministério Público, pois cabalmente demonstrado que o réu praticou o crime de roubo, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal  
PASSO À FIXAÇÃO DA PENA.

Na primeira fase, verifico que o réu ostenta maus antecedentes, conforme fls. 126/127 destes autos. Desse modo, deve a pena base ser fixada acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico não existirem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, presente a causa de aumento estampada no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o acusado praticou o crime em concurso de agentes, com outro indivíduo ainda não identificado. Dessa forma, elevo a pena no patamar de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

No tocante ao regime inicial de cumprimento, com base no art. 33, do CP, este deve ser fechado, tendo em vista o quantum da pena aplicada e a presença de circunstância judicial desfavorável.

Não obstante, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direito, pois não preenchidos integralmente os requisitos do art. 44, do Código Penal.

#### DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR LUCAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso II, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Não havendo informações concretas sobre a situação financeira, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal.

Transitada em julgado, comunique-se para fins do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

Expeçam-se ofícios ao IIRGD e ao Cartório Eleitoral local para atualização de seus dados cadastrais.

Expeça-se a competente guia de recolhimento, encaminhando-a ao Juízo competente para instauração do devido processo de execução penal.

Intime-se os réus para que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento das custas processuais devidas (100 UFESP'S).

Tendo sido o réu defendido por defensor dativo, fica suspensa a cobrança das custas processuais, nos termos do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Se o caso, expeça-se certidão de honorários ao(à) defensor(a) dativo(a) atuante nos autos, observado o código 302.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado em relação às partes.

Certifique-se a existência de objetos e/ou valores apreendidos sem destinação nos autos, especificando-os. Caso positivo, abra-se vista às partes. Intime-se o réu para que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento da multa penal imposta, sob as penas da lei.

P. I.C.

Tremembe, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA